

1535228-74.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Corrupção ativa

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... sobre suposta prática de tráfico. Chegando ao local, avistaram o réu, que estava sozinho. Ele, ao perceber a presença policial, correu e entrou em uma garagem, onde acabou sendo abordado pelo policial Marcos. Em revista pessoal, com ele encontraram a quantia de R\$ 40,00 e um aparelho celular. O policial Marcos retornou ao local onde o réu foi visto inicialmente, onde encontraram uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1535228-74.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1535228-74.2021.8.26.0050, c. 1277/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Corrupção ativa (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290698/2021 - 73º D.P. JACANA, 21013349 - 73º D.P.

JACANA, 2290698 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS ONOFRE MACHADO DE CESAR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

VINÍCIUS ONOFRE MACHADO DE CÉSAR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 333, "caput" do Código Penal, porque, no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 07h30min, na Rua Itamonte, altura do nº 2100, Vila Medeiros, nesta Cidade e Comarca da Capital, ofereceu vantagem indevida a policiais militares para determiná-los a praticar, omitir ou retardar a prática de ato de ofício.

A denúncia foi recebida em 05 de novembro de 2021 (fls. 64/65). O réu foi citado e ofertou defesa preliminar arrolando três testemunhas exclusivas de defesa (fls. 98/99).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comum entre as partes. As oitivas das testemunhas da defesa foram substituídas por declarações escritas juntadas aos autos (fls. 137/140). A seguir o réu foi interrogado. Não foram requeridas diligências entre as partes.

Em debates orais, as partes postularam a absolvição do réu.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é improcedente.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos foram averiguar um “disque-denúncia” sobre suposta prática de tráfico. Chegando ao local, avistaram o réu, que estava sozinho. Ele, ao perceber a presença policial, correu e entrou em uma garagem, onde acabou sendo abordado pelo policial Marcos. Em revista pessoal, com ele encontraram a quantia de R\$ 40,00 e um aparelho celular. O policial Marcos retornou ao local onde o réu foi visto inicialmente, onde encontraram uma sacola, dentro da qual havia outro aparelho celular e drogas (maconha, cocaína e lança-perfume). Em entrevista com o réu, ele confessou que estava na prática de tráfico de drogas e que ficavam com parte do produto da venda. Ofereceu a quantia de R\$ 3.000 aos policiais, pedindo para realizar um telefonema, argumentando, ainda, que teria de arcar com o prejuízo das drogas apreendidas. Não o conheciam anteriormente. O réu disse que morava na Vila Albertina, distante do local dos fatos. Ninguém interveio em favor dele. Ele nada falou sobre estar ali para se dirigir a um lava-rápido para buscar emprego.

As testemunhas da defesa, em declarações escritas (fls. 137/140), informaram que o réu é pessoa trabalhadora e desconhecem seu envolvimento com a criminalidade. Em seu interrogatório o réu negou a prática delitiva. Disse que deixou sua filha na escola naquele dia e dirigiu-se para um lava-rápido, que fica na rua em que foi abordado, para buscar emprego. Quando caminhava pela rua, uma viatura passou lentamente e o interrogando acabou sendo abordado. Não conhecia os policiais. Eles pediram seu RG, sendo que o interrogando respondeu que estava sem o documento, mas exibiu seu alvará de soltura. Eles rasgaram o documento e iniciou-se uma discussão, momento em que disseram que o interrogando seria preso e conduzido ao Distrito Policial. Nega ter oferecido qualquer valor aos policiais.

De fato, a prova carreada aos autos não viabiliza o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, segundo os policiais, o réu foi abordado e em poder dele havia a quantia de R\$ 40,00 e um aparelho celular. Dentro da sacola encontrada no local em que o réu foi visto também não havia qualquer outro valor, mas apenas drogas e outro aparelho celular. Afirmaram que estariam ali para averiguar um “disque-denúncia” relacionado a um suposto crime de tráfico, informação que não foi dada quando de suas oitivas na fase policial. Na fase policial, afirmaram que ele, ao empreender fuga, teria dispensado um aparelho celular, mas na presente data Marcos nada falou sobre a dispensa de qualquer objeto e Rafael afirmou que ele dispensou uma sacola. Na fase inquisitorial, nada foi dito sobre ele ter confessado a prática delitiva do crime de tráfico e, em seguida, ter oferecido o dinheiro. Detalhes que eram essenciais aos fatos e que poderiam justificar uma eventual ofertada de dinheiro não foram descritos em seus depoimentos na fase policial, tendo sido trazidos aos autos apenas nesta oportunidade, o que coloca em xeque a higidez dos depoimentos colhidos.

Tal contexto fático inviabiliza o decreto condenatório, na medida em que há diversas divergências e não há como se afirmar que, ainda que a oferta tenha ocorrido, era factível o seu cumprimento naquele momento.

Assim, entende-se que existem divergências nos depoimentos essenciais em diversos aspectos, que os acabam maculando, bem como que a oferta, ainda que tivesse de fato ocorrido, no contexto fático em que se deu, não seria exequível e, portanto, não teria o condão de macular o bem jurídico tutelado.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão estatal para o fim de ABSOLVER o réu VINÍCIUS ONOFRE MACHADO DE CÉSAR da imputação de infração ao disposto no artigo 333 do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Comunique-se a prolação da presente sentença ao E.TJ tendo em vista o HC impetrado (fls. 66/76).

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de janeiro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA